CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO ODONTOCLOUD SAAS

Licenciamiento de Uso de Software Asistencial en la Nube, Alojamiento, Respaldo y Soporte Técnico

CLIENTE CONTRATANTE: VALMA DENTAL STUDIO | **NIT:** [NIT_VALMA_DENTAL_STUDIO] | **REPS:** [CÓDIGO_REPS_12_DÍGITOS]

1. Comparecientes e Identificación de las Partes

Entre los suscritos a saber:

DE UNA PARTE: JUAN EDUARDO MADRID REQUENA, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1102849760 de Sincelejo, titular del Número de Identificación Tributaria **NIT 1102849760-5** (sujeto a cotejo con RUT vigente expedido por la DIAN), en su condición de **Persona Natural Comerciante** con Matrícula Mercantil No. **148131** de la Cámara de Comercio de Sincelejo (activa 2026, sujeta a cotejo con certificado mercantil vigente), con actividad económica principal registrada bajo el código CIIU 6312 (Portales web y servicios de procesamiento de datos), actuando en nombre propio y en calidad de titular y propietario exclusivo de la plataforma tecnológica **OdontoCloud Colombia** (en adelante, **EL PROVEEDOR** o **EL CONTRATISTA**), con sitio web oficial *https://odontocloudcolombia.com* y canal oficial de notificaciones *bienvenido@odontocloudcolombia.com*.

DE OTRA PARTE: VALMA DENTAL STUDIO [O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DE LA IPS / CONSULTORIO], entidad prestadora de servicios de salud legalmente constituida, identificada con el **NIT No.** [NIT_VALMA_DENTAL_STUDIO], con domicilio principal en la ciudad de [CIUDAD_DOMICILIO], departamento de [DEPARTAMENTO], dirección de sede [DIRECCIÓN_SEDE_PRINCIPAL], con Código de Habilitación ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) No. [CÓDIGO_REPS_12_DÍGITOS], representada legalmente en este acto por [NOMBRE_DEL_REPRESENTANTE_LEGAL], mayor de edad, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. [CÉDULA_REPRESENTANTE], con correo electrónico oficial para notificaciones [CORREO_NOTIFICACIONES_CLÍNICA] y teléfono de contacto [TELÉFONO_CLÍNICA] (en adelante, **EL CONTRATANTE** o **LA CLÍNICA**).

Quienes en adelante se denominarán conjuntamente como **LAS PARTES**, han convenido celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOFTWARE EN LA NUBE (SaaS)**, el cual se regirá por la legislación comercial colombiana, las normas de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013), las disposiciones sanitarias sobre historia clínica (Resolución 1995 de 1999 y Resolución 839 de 2017 de MinSalud) y las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera — Objeto del Contrato

EL PROVEEDOR se obliga a conceder a favor de LA CLÍNICA, bajo la modalidad de **Software as a Service (SaaS)**, una licencia de uso no exclusiva, no sublicenciable, revocable e intransferible para el acceso a través de internet a la plataforma informática asistencial **OdontoCloud Colombia (Versión 2026.1, Release 8.2)**, comprendiendo los servicios de alojamiento en nube (hosting), gestión de base de datos relacional multi-inquilino aislada lógicamente, rutinas periódicas de respaldo lógico de datos y servicio de mesa de ayuda técnica.

Cláusula Segunda — Selección y Estado Individual de Módulos Contratados

El alcance operativo de la licencia conferida dependerá de los módulos funcionales habilitados específicamente para VALMA Dental Studio al momento de la suscripción, según la siguiente matriz de selección individual:

Módulo Funcional	Descripción Operativa y Alcance	Estado para la Clínica
1. Gestión de Pacientes y Filiación	Registro sociodemográfico, régimen SGSSS, antecedentes estomatológicos y médicos, alertas de salud.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
2. Agenda Odontológica	Programación de citas por profesional, sillón y sede; control de estados de cita; recordatorios operativos.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
3. Historia Clínica Electrónica (HCE)	Anamnesis estomatológica, examen estomatológico integral, diagnósticos codificados en estándar CIE-10.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
4. Odontograma Digital Interactivo	Odontograma inicial y evolutivo en nomenclaturas FDI y Universal; registro gráfico de patologías y tratamientos.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
5. Evoluciones Clínicas Inmutables	Foliación cronológica mediante clock_timestamp() UTC y soporte de adendas normativas (Res. 1995/1999).	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
6. Consentimientos Informados	Plantillas procedimentales, captura de firma táctil vectorial del paciente o acudiente y archivo PDF inmutable.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
7. Presupuestos y Tratamientos	Estructuración por fases de tratamiento, tarifas institucionales y procedimientos codificados en CUPS.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
8. Facturación Electrónica (FEV)	Emisión sincrónica con validación previa DIAN mediante conector Factus, con código CUFE y código QR.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
9. RIPS Formato JSON (Res. 2275/2023)	Estructuras JSON de usuarios, consultas y procedimientos; suite de validación pre-radicación ministerial.	**[X] Contratado** [ ] No contratado [ ] En pruebas | [ ] Pendiente
10. Interoperabilidad IHCE (Res. 1888/2025)	Conector REST preconfigurado para resúmenes de atención. **Nota:** En pruebas/sandbox; no homologado en producción.	[ ] Contratado [ ] No contratado **[X] En pruebas** [ ] Pendiente

Cláusula Tercera — Plan Comercial, Canon Periódico y Condiciones de Pago

1. Plan Seleccionado: LA CLÍNICA contrata el plan **[PLAN: PROFESIONAL / BÁSICO / IPS MULTISEDE]**, el cual autoriza hasta **[NÚMERO_DE_USUARIOS]** usuarios profesionales/asistenciales concurrentes activos en el sistema.

2. Canon Periódico: Por los servicios objeto del contrato, LA CLÍNICA pagará a EL PROVEEDOR la suma de **$ [VALOR_EN_NÚMEROS] COP** (**[VALOR_EN_LETRAS]** PESOS MONEDA CORRIENTE), pagaderos de manera **[MENSUAL / ANUAL ANTICIPADA]**.

3. Plazo y Forma de Pago: El canon deberá ser cancelado dentro de los primeros **[CINCO (5)]** días hábiles siguientes al inicio de cada periodo facturado, mediante transferencia o consignación bancaria a la cuenta corriente/ahorros No. **[NÚMERO_DE_CUENTA]** del Banco **[BANCO]** a nombre de JUAN EDUARDO MADRID REQUENA.

4. Reajuste Anual: En caso de prórroga automática, el canon se reajustará anualmente a partir del primer día del periodo prorrogado conforme a la variación acumulada del IPC del año anterior certificado por el DANE o el porcentaje acordado por LAS PARTES.

Cláusula Cuarta — Vigencia, Duración y Prórrogas

El presente contrato tendrá una vigencia inicial de **[UN (1) AÑO]**, contado a partir de la firma del Acta de Entrega, Configuración y Puesta en Marcha (CON-03). Se prorrogará automáticamente por periodos iguales sucesivos, a menos que cualquiera de LAS PARTES manifieste por escrito su voluntad de no prorrogarlo con una antelación no inferior a **treinta (30) días calendario** a la fecha de vencimiento.

Cláusula Quinta — Delimitación de Responsabilidades Técnicas de EL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR asume exclusivamente obligaciones de medio técnico respecto al funcionamiento del software y la infraestructura provista:

- **Compromiso Objetivo de Disponibilidad (SLA):** EL PROVEEDOR procurará mantener un nivel de disponibilidad técnica del 99.5% mensual, entendido como un objetivo operacional de mejores esfuerzos técnicos y no como una garantía absoluta de ininterrupción. Se excluyen del cómputo: a) Ventanas nocturnas de mantenimiento

preventivo notificadas; b) Fallas de conectividad/ISP o equipos de LA CLÍNICA; c) Interrupciones originadas en el proveedor de alojamiento VPS o centros de datos; d) Ataques masivos de denegación de servicio (DDoS) o fuerza mayor.

- **Política Verificable de Copias de Seguridad:** Mantener una rutina de respaldos lógicos periódicos de la base de datos relacional mediante utilidades de volcado transaccional (pg_dump comprimido .Fc o instantáneas a nivel de contenedor), almacenados en el servidor host asignado a OdontoCloud para contingencias de la plataforma. EL PROVEEDOR no asume almacenamiento redundante externo ni cifrado no comprobado. LA CLÍNICA mantiene el deber de realizar periódicamente sus propias descargas institucionales.
- **Aislamiento Lógico Multi-Inquilino:** Segregación estricta de datos mediante políticas lógicas de base de datos (Row Level Security - RLS), asegurando que ningún usuario externo acceda a la información de LA CLÍNICA.
- **Soporte Técnico Operativo:** Asistencia técnica mediante Asistente IA 24/7, línea de WhatsApp de ingeniería y correo oficial *bienvenido@odontocloudcolombia.com*.
- **Notificación de Incidentes:** Notificar a LA CLÍNICA cualquier incidente comprobado que comprometa datos personales sensibles dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su confirmación (Ley 1581/2012).
- **Herramientas de Exportación:** Mantener habilitadas las funciones de exportación de historias clínicas en formatos estándar (PDF foliado, CSV y JSON) para facilitar la portabilidad de datos.

Cláusula Sexta — Delimitación de Responsabilidades Clínicas y Sanitarias de LA CLÍNICA

LA CLÍNICA, en su condición indelegable de prestadora de servicios de salud, asume la totalidad de las responsabilidades asistenciales y regulatorias:

- **Responsabilidad Asistencial Exclusiva:** El acto odontológico, diagnósticos, tratamientos, prescripción médica, pertinencia y notas de evolución corresponden exclusivamente a LA CLÍNICA y a sus profesionales tratantes. EL PROVEEDOR actúa estrictamente como proveedor de software y no audita el criterio médico.
- **Habilitación Sanitaria ante el REPS:** Obtener y mantener vigentes las condiciones de habilitación de servicios de salud ante el REPS conforme a la Resolución 3100 de 2019 de MinSalud. El software no constituye habilitación ni exime a LA CLÍNICA de sus obligaciones regulatorias.
- **Custodia Estricta de Credenciales:** Asignar usuarios individuales con clave personal e intransferible a cada profesional. Queda prohibido el uso compartido de contraseñas.
- **Veracidad de la Información:** Garantizar la exactitud y veracidad de todos los datos clínicos incorporados en la plataforma.
- **Infraestructura Cliente:** Disponer de terminales compatibles y conexión a internet estable.
- **Pago Oportuno:** Cancelar puntualmente el canon pactado en la Cláusula Tercera.

Cláusula Séptima — Suspensión por Mora y Procedimiento Previo de Salvaguarda

> ⚠ **Notificación Previa y Salvaguarda ante Mora**
> En caso de mora superior a treinta (30) días calendario en el pago del canon, EL PROVEEDOR notificará por escrito a LA CLÍNICA otorgando un plazo perentorio de quince (15) días calendario para regularizar la obligación o para que LA CLÍNICA, con anterioridad a cualquier corte del servicio, coordine y descargue sus historias clínicas activas mediante las herramientas de exportación disponibles. Vencido este plazo sin subsanación ni acuerdo, EL PROVEEDOR podrá suspender el acceso a la plataforma, dejando constancia de la notificación previa efectuada a la IPS.

Cláusula Octava — Custodia Sanitaria, Exportación Verificable y Tratamiento Posterior

1. Custodia Legal a Cargo de la IPS: Conforme al artículo 3 de la Resolución 839 de 2017 de MinSalud, la custodia y conservación legal de las historias clínicas por el término de **quince (15) años** corresponde de manera privativa e indelegable a LA CLÍNICA. OdontoCloud actúa exclusivamente como herramienta transitoria de archivo mientras el contrato esté vigente.

2. Plazo de Gracia para Exportación: A la terminación del contrato, LA CLÍNICA dispondrá de un plazo de **sesenta (60) días calendario** para descargar y respaldar en sus propios medios la totalidad de las historias clínicas, odontogramas, evoluciones, consentimientos y registros contables en PDF foliado, JSON y CSV.

3. Entrega Documentada y Fin del Alojamiento: Concluida la descarga o vencido el plazo, LAS PARTES suscribirán un **Acta de Cierre y Entrega Documentada**, certificando el recibo o descarga de los datos bajo la custodia de la IPS.

4. Prohibición de Borrado Automático y Salvaguarda Sanitaria: EL PROVEEDOR **no asume custodia pasiva indefinida ni gratuita** de las bases de datos de LA CLÍNICA, pero bajo ninguna circunstancia ejecutará eliminación automática, unilateral o desatendida de la información asistencial. Si vencido el plazo de gracia de sesenta (60) días LA CLÍNICA no ha culminado la exportación ni suscrito el acta de cierre, EL PROVEEDOR remitirá una notificación formal certificada con un preaviso no inferior a treinta (30) días calendario para: a) Coordinar la entrega formal de los archivos de volcado y respaldo en medios seguros; o b) Acordar un esquema transitorio de custodia pasiva

tarifada conforme a las directrices de la Resolución 839 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social. Únicamente tras agotarse este procedimiento documentado y constar la salvaguarda de los datos por la IPS, se procederá a la desinstalación técnica del entorno operativo.

Cláusula Novena — Protección de Datos Personales y Acuerdo de Encargo (Anexo DOC-06)

En el marco de la Ley 1581 de 2012, LA CLÍNICA actúa como **Responsable del Tratamiento** y EL PROVEEDOR como **Encargado del Tratamiento**. Se incorpora como parte integral el **ANEXO NO. 1: ACUERDO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (DOC-06)**, sujeto a revisión y firma bilateral, detallando instrucciones, confidencialidad, autorización de subencargados de infraestructura cloud/VPS, medidas de seguridad aplicadas y protocolo de devolución o disposición de información al finalizar el contrato.

Cláusula Décima — Propiedad Intelectual y Titularidad de la Información

El software, código fuente, modelos de datos, logotipos y documentación técnica de OdontoCloud son de propiedad exclusiva de **JUAN EDUARDO MADRID REQUENA**. LA CLÍNICA no adquiere derechos de autor sobre el sistema. Por su parte, la información clínica, fichas de pacientes y diagnósticos son de propiedad de los pacientes bajo la custodia legal indelegable de LA CLÍNICA.

Cláusula Undécima — Causales de Terminación

El presente contrato terminará por: a) Mutuo acuerdo escrito; b) Vencimiento del plazo o prórrogas mediando preaviso de treinta (30) días; c) Incumplimiento grave no subsanado en quince (15) días; d) Liquidación o cancelación de personería o REPS de LA CLÍNICA; e) Fuerza mayor debidamente acreditada.

Cláusula Duodécima — Solución de Controversias y Domicilio Contractual

Las diferencias surgidas se procurarán resolver en primera instancia mediante arreglo directo en un término de quince (15) días hábiles. De persistir el desacuerdo, LAS PARTES acudirán a un Centro de Conciliación legalmente autorizado en Sincelejo, Sucre. Se fija como domicilio contractual la ciudad de Sincelejo, Sucre, República de Colombia.

En constancia de lo acordado, se firma el presente contrato en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Sincelejo, a los **[DÍA]** días del mes de **[MES]** del año **[AÑO]**.

POR EL PROVEEDOR (CONTRATISTA):

_____

JUAN EDUARDO MADRID REQUENA
Persona Natural Comerciante
C.C. No. 1102849760 de Sincelejo
NIT: 1102849760-5 (Sujeto a cotejo con RUT vigente)
Matrícula Mercantil No. 148131 — C.C. Sincelejo (Sujeta a cotejo)
OdontoCloud Colombia
Correo: bienvenido@odontocloudcolombia.com

POR EL CONTRATANTE (LA CLÍNICA):

_____

[NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGAL]
Representante Legal / Director Médico
C.C. No. **[CÉDULA_REPRESENTANTE]**
VALMA DENTAL STUDIO
NIT: **[NIT_VALMA_DENTAL_STUDIO]**
Código REPS: **[CÓDIGO_REPS_12_DÍGITOS]**